

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006935-25.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 40ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 17ª VF DO RIO DE JANEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE CONCESSÃO, RESTABELECIMENTO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL CÍVEL.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o juízo suscitado (17ª Vara Federal do Rio de Janeiro), na forma da fundamentação supra. Após o trânsito em julgado, comunique-se aos juízos envolvidos e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5006935-25.2025.4.02.5101

510015547784 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006935-25.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 40ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 17ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo Federal da 40ª VF do Rio de Janeiro [evento 1, DEC3], suscitante, após declínio de competência pelo d. Juízo da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro [evento 1, DEC2], ora suscitado.

A demanda originária tem como causa de pedir a indevida suspensão de benefício previdenciário pelo INSS, em razão da suposta emissão de certidão de óbito em nome da autora pelo 3º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 15 TABELIONATO DE NOTAS. Após esclarecimentos administrativos, o benefício foi reativado, mas a demandante pretende ser indenizada pelos danos morais decorrentes do período de suspensão indevida.

Ao fim, ventila os seguintes pedidos:

"A procedência do pedido para condenar o INSS a:

- a) Declarar a nulidade da suspensão do benefício previdenciário da parte autora;*
- b) Condenar os Réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 20.000,00."*

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta mencionar que cabe às Turmas Recursais processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre juízes federais no exercício de competência atrelada ao rito sumaríssimo, na forma do art. 4º, VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

Art. 4º Compete a cada Turma Recursal processar e julgar:

(...)

VII- os conflitos de competência entre juízes federais dos Juizados Especiais Federais da respectiva Seção Judiciária;

No caso sob análise, a demanda foi originalmente distribuída ao d. Juízo da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que declinou da competência por entender que a matéria debatida se insere em tema previdenciário, adequando-se à previsão do artigo 8º, §2º, da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055.

A mencionada resolução dispõe, entre outras coisas, sobre a competência em razão da matéria dos juizados especiais federais e assim delimita a competência especializada em matéria previdenciária:

Art. 8º (...) §2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

A seu turno, o d. Juízo Substituto da 40ª Vara Federal do Rio de Janeiro suscita conflito negativo de competência, pontuando que "(...) a pretensão autoral não envolve concessão, restabelecimento ou revisão de benefícios previdenciários, mas tão somente aspectos relacionados ao direito civil e administrativo".

Com razão o juízo suscitante.

A objetividade da peça inicial dos autos de origem torna fácil a identificação da causa de pedir. A parte autora destaca expressamente que:

"(...) em 01/02/2024 teve seu benefício suspenso pelo SISMOB (Sistema de Controle de Óbitos), que erroneamente declarou o óbito da requerente.

(...)

Ato contínuo foram prestadas tais informações ao INSS que reativou o benefício da autora, após mais de um mês de suspensão.

É inegável que a ausência de renda gerou imenso sofrimento de ordem moral à autora, que depende de seus proventos mensais, no valor aproximado de R\$ 2.300,00, para sua sobrevivência. Além disso, a utilização indevida de seus dados pessoais agrava ainda mais o vexame sofrido."

Não se trata, flagrantemente, de debate pertinente a benefício previdenciário, mas à ocorrência ou não de dano moral indenizável, ante a indevida suspensão de aposentadoria.

Como se nota, a causa de pedir NÃO versa sobre a implantação de benefício previdenciário com previsão no art. 201 da CRFB, o que afasta a previsão do art. 8º, §2º, da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055.

Ante o exposto, **VOTO por conhecer do conflito e declarar competente o juízo suscitado (17ª Vara Federal do Rio de Janeiro)**, na forma da fundamentação supra. Após o trânsito em julgado, comunique-se aos juízos envolvidos e dê-se baixa.